بيان مستند الإجماع في مسألة

تنصيف دية المرأة

ونقض الاستدلالات الخاطئة
لمخالفي إجماع الأمة فيها

تأليف
الفقير إلى عفو ربه الغفور
عبد الله خليفة جامع

الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأوجب عليه التبليغ والبيان للناس ما نزل إليهم من أمور دينهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن مُحَمَّدا عبده وسولهﷺ، بعثه الله على فترة من الرسل بالهدى ودين الحق، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فشرح به الصدور وأنار به العقول وهدى به البشرية وأخرجهم به من الظلمات إلى النور ولم يرتحل من الدنيا إلا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبين الحق ونصح الأمة فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وقد حذرنا منه. فصلوات الله وتسليماته عليه،

ورضي الله عن صحابته الكرام البررة الأوفياء الخيرة الذين اختارهم الله لصحبة رسولهﷺ حيث حملوا منه الدين والشريعة وقيضهم الله تعالى لحفظ هذا الدين فنشروه في الآفاق ونقلوا كل صغيرة وكبيرة من أحكام دينا الحنيف،

فحمى الله بهم الدين حتى وصل إلينا غضا طريا كما أنزل مصداقا لقوله تعالى:﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾[الحِجر:٩]

ورحم الله التابعين وتابعيهم وسائر العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء الذين تسلموا منهم هذه المهمة من بعدهم ولم يألوا جهدا في

مواصلة المسيرة فبذلوا قصارى جهدهم في حفظ هذ الدين ونقله ونشره بكل تحقيق وتدقيق وتثبت لكي يبقى في مأْمنٍ من عَبَثِ العابثين، وتحريف الغالين، وانتحالِ المبطلين، وتأويل الغالين.

أما بعد فقد اطلعت على مقال كتبه أحد الإخوة في مسألة دية المرأة المؤمنة، يقرر فيه عدم تنصيف دية المرأة وأنها مساوية لدية الرجل، فوجدت فيه خرقا للإجماع ومجانبة للصواب وتجاهلا للأدلة الكثيرة الواردة في المسألة والتي استند إليها العلماء في إجماعهم عليها وسردا لأدلة لا علاقة لها بالمسألة ومغالطات وادِّعاآت بعيدة عن الحقيقة والواقع وتمويهات لا يحسن السكوت عنها، فاستدعى الأمر أن أكتب هذه الورقات بيانا للحقيقية وتصحيحا للمفاهيم ونصحا للأخ الكاتب ولجميع الأمة وتوضيحا لما ورد فيه من مغالطات،

سائلاً المولى القدير أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يلهمنا الصواب، ويكون الكلام فيها على الوقفات التالية:

الوقفة الأولى: نقل الإجماع في المسألة وثبوته.

الوقفة الثانية: الجواب عن القول: بأن قول العالم: لا أعلم فيها خلافا ليس نقلا للإجماع.

الوقفة الثالثة: بيان مستند الإجماع في المسألة

الوقفة الرابعة: بيان بطلان قول المخالف: إن الإجماع يستند إلى أقوال للصحابة تخالف القرآن والسنة.

الوقفة الخامسة: الجواب عن استدلال المخالف لآية النساء.

الوقفة السادسة: الجواب عن استدلال المخالف لحديث النبيﷺ"وفى النفس مائة من الإبل"

الوقفة السابعة: الجواب عن استدلال المخالف لحديث "إنما النساء شقائق الرجال"

الوقفة الثامنة: الجواب عن استدلال المخالف لحديث "المؤمنون تتكافأ دماؤهم"

الوقفة التاسعة: الجواب عن استدلال المخالف باستواء غرة الجنين للذكر والأثني.

الوقفة االعاشرة: الجواب عن زعم المخالف بأن تنصيف دية المرأة المؤمنة تحقير لها وحطٌ من كرامتها الإنسانية.

الوقفة الحادية عشرة: الجواب عن زعم المخالف بأن القول بمساوات الديتين يصب في مصلحة الإسلام.

الوقفة الثانية عشرة: الجواب عن زعم المخالف بأن قوله هذا نوع من الاجتهاد المطلوب ومن التجديد في الإسلام.

الوقفة الثالثة عشرة: الجواب عن زعم المخالف بأن قوله يندرج تحت القاعدة المشهورة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما).

الوقفة الرابعة عشرة: الجواب عن استدلال المخالف بالقياس على دية الأطراف.

الوقفة الخامسة عشرة: الجواب عن اتكاء المخالف لقول الأئمة (إذا صح الحديث فهو مذهبي)

الوقفة الأولى: نقل الإجماع في المسألة وثبوته

مسألة تنصيف دية المرأة من المسائل التي اتفق عليها علماء الأمة واستدلوا لها بأدلة كثيرة من الأحاديث الصحيحة المرفوعة وإجماع الصحابة وغير ذلك. ولما كان الإجماع أقوى الحجج والأدلة في المسألة حاول الكاتب أولا أن يطعن فيه بأنه لا مستند له وأنه قد يكون هناك مخالف لم يعلم، وغير ذلك من التخمينات غير العلمية لذلك يجدر بنا أن نفتتح الكلام ببيان ثبوت هذا الإجماع.

فأقول مستعينا بالله تعالى: إتفق علماء الأمة على أن دية المرأة نصف دية الرجل (خمسين من الإبل).

ونقل هذا الإجماع جماعة من كبار علماء الأمة من المتقدمين والمتأخرين في مذاهب مختلفة وفي عصور متباعدة ومواطن متفرقة من الفقهاء والمفسرين والمحدثين وغيرهم بعبارات متعددة كلها تفيد معنى واحدا وهو إجماع علماء الأمة على تنصيف دية المرأة.

وممن نقل هذا الإجماع على سبيل المثال لا الحصر

في المذهب الشافعي.

١- الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال: «لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل» (١).

٢- مُحَمَّد بن جرير الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ) رحمه الله تعالى حيث قال:"لا خلاف بين جميع أهل العلم في دية المؤمنة على النصف من دية المؤمن إلا من لا يعتد بخلافه" (٢).

(١) الأم، (٧/ ٢٦١).

(٢) تفسير الطبري، (٧/ ٣٢١).

٣- مُحَمَّد بن المنذر (المتوفى: ٣١٩هـ) رحمه الله تعالى حيث قال: أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (١).

وفي المذهب الحنفي

١- علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠هـ) حيث قال: "وأما حكم النساء فنقول: إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة. (٢).

٢- وشمس الأئمة السرخسي «ت ٤٨٣هـ» رحمه الله تعالى: حيث قال: أجمع أهل العلم على أن بدل نفس المرأة على النصف من بدل نفس الرجل (٣).

٣- والكاساني (المتوفى: ٥٨٧هـ) رحمه الله تعالى حيث قال: «وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة ﷺ؛ فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في

(١) ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (٧/ ٣٩٥)، والإجماع، (٧٣٣).

(٢) تحفة الفهاء ٣\ ١١٣

(٣) يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (٢٦/ ٧٩).

دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا» (١).

وفي المذهب المالكي

١- ابن عبد البرّ القرطبي (المتوفى: ٤٦٣ هـ) فقال رحمه الله: أجمع العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٢)

٢- ابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ) رحمه الله تعالى فقال: «أما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط» (٣).

٣- القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ) رحمه الله: حيث قال «وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل» (٤).

ومن الحنابلة:

١- الوزيير ابن هبيرة (المتوفى: ٥٦٠هـ) رحمه الله تعالى حيث قال

---

(١) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (٧/ ٢٥٤).

(٢) ابن عبد البر، الاستذكار، (٨/ ٦٧)، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (١٧/ ٣٥٨)

(٣) ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (٢/ ٥٦٦).

(٤) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (٥/ ٣٢٥).

وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم (١).

٢- ابن قدامة (المتوفى: ٦٢٠هـ) رحمه الله تعالى حيث قال: فأما ديات نسائهم، فعلى النصف من دياتهم، لا نعلم في هذا خلافا. (٢).

فكل واحد من هؤلاء العلماء نظر في المسألة واجتهد وراجع إلى ما ورد فيها من الأدلة ومواقف العلماء من هذه الأدلة، فتوصل بعد ذلك إلى أن الحق ما ذهبت إليه الأمة وأن الإجماع ثابت في المسألة ولم نر عالما واحدا من العلماء ناقش في نقل الإجماع في المسألة أو شكك فيه مما يدل انهم رضوا بذلك واستصوبوه،

فاتفاق هؤلاء العلماء على نقل هذا الإجماع على اختلاف أزمنتهم ومذاهبهم وأوطانهم، لا شك أنه يعد من أقوى الإجماعات لأنه إجماع نقل عن القرون المفضلة التي كان العلماء والمجتهدون محصورون وكان من

(١) اختلاف الأئمة العلماء ٢\٢٤٢

(٢) المغني ٨\٤٠٠

السهل الوقوف عل اختلافهم وإجماعهم فإذا لم يكن هذا إجماعا معتبرا مكتمل الأركان والشروط فما هو الإجماع المعتبر لديكم يا ترى.

الوقفة الثانية: الجواب عن القول: بأن نفي العلم بالخلاف ليس بمثابة نقل الإجماع.

أما القول: بأن نفي العلم بالخلاف –كما يظهر من كلام بعض العلماء –لا يعني عدم الخلاف فقد يكون هناك خلاف في المسألة لا نعلمه !!

فنقول هذا كلام غير علمي وغير منطقى لأن الإجماع المعتبر ليس معناه الوقوف على أقوال جميع العلماء السابقين واحداً واحداً في المسألة فهذا من المستحيلات، ولم يقل به أحد من العلماء حسب علمي، وإنما معناه أن لايعثر في المسألة خلاف بعد البحث والتتبع والاستقراء من أهل العلم المجتهدين المؤهلين لذلك، وهو ما توفر في مسألتنا هذه.

ومن يحاول طعن هذا الإجماع بذلك يحسن توجيه السؤال إليه: ما هي المسائل التي ورد فيها إجماع بتصورك هذا؟ وهل من العلماء من ادعى أنه وقف على جميع أقوال الناس واحدا واحداً في مسألة ما؟ أليس كل إجماعات الدينا من قبيل إجماعنا هذا؟

نعم وجد من العلماء من نفى الخلاف في مسألة ما، فرد عليه غيره من العلماء وأثبت وجود الخلاف المعتبر فيها فانتقض كلامه،

لكن إذا قال غير واحد من العلماء المجتهدين المحققيين: لا أعلم في هذه المسألة خلافا، أو لم يختلف فيه المسلمون، ولم نجد ما ينقض كلامه بل أطلق الآخرون الإجماع والاتفاق واستمر الأمر على ذلك لقرون وقرون فلا أعرف لهذا تفسيرا سوى أنه نقل للإجماع.

أما قول الإمام أحمد (من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا) فليس معناه أنه ينفي ثبوت الإجماع أوحجيته فلقد صرح الإمام بحجية الإجماع وتحريم مخالفته، واحتج به في مسائل كثيرة، وإنما يقول ذلك من باب الورع وأن الأحسن أن يقال عند نقل الإجماع: " لا نعلم الناس اختلفوا" أو "لا أعلم فيه اختلافًا" أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدعي الإجماع، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق، إذ يقول:" لعل الناس اختلفوا". وهذا كاف في نقل الإجماع حتى يثبت خلافه.

الوقفة الثالثة: بيان مستند الإجماع

تكرر في كلام الأخ أن الإجماع المنقول في المسألة لا يثبت لأنه ليس له مستند! وهذا كلام غير دقيق وتوهم غير صحيح.

أولا: مما ينبغي أن يتنبه إليه بهذا الصدد أن حجية الإجماع لا تتوقف على معرفة مستنده

وإلا لما كان الإجماع دليلا ولا حجة، فالإجماع هو الذي يدلنا على الدليل سواء عرفناه أم لم نعرفه، فإذا ثبت الإجماع لا بد وأن يكون له مستند، وإلا لزم من ذلك أن تجتمع الأمة على باطل وضلال، وقد عصم الله ﷻ الأمة من أن تجتمع على ضلالة ومن غير دليل، ولا يمكن ذلك لأن الإجماع ليس تشريعا مستقلا بعد النبي وإنما اتفاق على أمر كان في عهد النبي ﷺ وعلى ضوء دليل ثابت من الشارع.

لكن هذا الدليل تارة يكون واضحا جليا وتارة يكون خفيا لا يدركه إلا العلماء المتخصصون الذين لهم معرفة واسعة لأدلة الشريعة وأصول الاستنباط.

ثانيا: إذا عرفت أن الأمة لا يمكن أن تجتمع عن غير دليل، وأنه ما من إجماع إلا وله مستند ودليل، وقد عرفت فيما سبق أن الإجماع في المسألة ثابت تبين لديك أن هناك دليلا ما ورد في المسألة يدلنا عليه هذا الإجماع.

إذا فما هو المستند الذي استند العلماء إليه في إجماعهم وما الدليل الذي أجبر الجميع على الذهاب إلى هذا المذهب من غير أي اختلاف أو حتى نقاش معتبر؟

فلا شك أن هناك أدلة كافية فهم العلماء منها هذا الحكم ومستندا استندوا إليه في إجماعهم على تنصيف دية المرأة فمن هذه المستندات.

المستند الأول:

حديث أبي هريرة قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه " (١).

ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه قضى بدية المرأة على عاقلتها ولا شك أنه بين مقدارها لهم فهل يمكن أن يقضي النبيﷺ مائة من الإبل في دية المرأة وكان معه الصحابة فيأتي الصحابة من بعده ثم يقضون ويُفتُون بأن دية المرأة المؤمِنة خمسون من الإبل ولا يوجد من الصحابة من يبدي رأيا مغايرا لهم أو حتى يناقشهم في ذلك؟

---

(١) متفق عليه

أليس الصحابة الذين حضروا في هذه القضية أولى وأحق من يوضح لنا مقدار الدية التى قضاها رسول اللهﷺ في هذه الحادثة كيف يمكن أن تخفى هذه الحادثة على جميع الصحابة ؟!

فالظاهر أن النبيﷺ قضى في دية هذه المرأة خمسين من الإبل وهذا ما يُبَيِّنُه فعل الصحابة رضوان الله عليهم.

المستند الثاني:

أثر شريح القاضي قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: «أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك: فدية المرأة على النصف من دية الرجل» (١).

والاستدلال بهذا الأثر من وجهين.

الوجه الأول: أنه قول صحابي في أمر لا مجال للاجتهاد فيه، فتحديد مقادير الديات لا يمكن أن يجتهد فيه عمر برأيه فيترجح أنه قال ذلك عن دليل ونقل عن الرسولﷺ.

فهل تجيز لنفسك أن تحدد دية المرأة من غير أي مستند، وتقول من عند نفسك مثلا: إنها ثمانون من الإبل؟

---

(١) رواه ابن أَبى شيبة، جـ ٩ ص ٣٠٠ كتاب (الديات) في جراحات الرجال والنساء، برقم ٧٥٤٦، وصححه الألباني في إرواء الغليل جـ ٧ ص ٣٠٦

فالصحابة كانوا أكثر ورعا منا، وأكثر اتباعاً للسنة منا، وأبعد للقول بالرأي في الدين منا.

الوجه الثاني: أنه أصدر هذا المرسوم العام إلى قاضيه شريح في وقت كان أكثر علماء الصحابة موجودون، وصار الحكمَ المتبع في القضاء والفصل بين الناس، وإنَّ شيئاً هكذا لا بد أن يَشيع وينتشر في أوساط المجتمع، ثم لا يعلم أن أحدا من الصحابة خالف أو عارض أو حتى ناقش في ذلك مما يددل على أنهم رضوا بذلك فكان إجماعا سكوتيا الذي ذهب جمهور أهل العلم إلى حجيته، ولا سيما إذا كان من الصحابة

المستند الثالث

ما رواه عبد الرزاق وعيره: عن معمر عن ابن أبى نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرسا فى الموسم، فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت، فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم، لأنها كانت فى الحرم، جعلها الدية وثلث الدية (١).

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٧٢٨٢ (٩ / ٢٩٨) ورواه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الله ابن الإمام أحمد بألفاظ متقاربة أنظر إرواء الغليل لألباني ٣١٠/٧ مع الهامش.

ووجه الاستدلال: أن قيمة دية الرجل كانت اثني عشر درهما (١) فقضى عثمانﷺ دية المرأة بستة آلاف درهم وهي نصف قيمة دية الرجل وزاد ألفي درهم تغليظا لكونها قتلت في الحرم.

فقضاء عثمانﷺ أيضا لا يمكن اعتباره مجرد اجتهاد من قِبَله فتحديد مقادير الديات مما لا مجال للاجتهاد فيه.

وإذا قالَ الصحابيُّ قولاً، ليس للاجتهادِ فيه مجالٌ فهو محمولٌ على السماعِ ويعطى حكم المرفوع

قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى:

وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا يُقَالُ رَأيَاً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
مَا قَالَ في المِحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتى فَالحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا

ثم قال شارحا لهذين البيتين:

أي وما جاءَ عن صحابيٍّ موقوفاً عليهِ، ومثلُه لا يُقالُ مِنْ قبلِ الرأي حكْمُهُ حكمُ المرفوعِ كما قالَ الإمامُ فخرُ الدينِ في المحصولِ فقال إذا قالَ الصحابيُّ قولاً، ليس للاجتهادِ فيه مجالٌ فهو محمولٌ على السماعِ تحسيناً للظنِّ به. وقولُهُ نحو مَنْ أتى، أي كقولِ ابن مسعودٍ مَنْ أتى ساحراً، أو عرّافاً، فقد كفرَ بما أُنزلَ على محمّدٍ ﷺ ، ترجمَ عليه الحاكمُ في علومِ الحديثِ معرفةُ المسانيدِ التي لا يذكرُ سندُها عن رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –قال ومثالُ ذلك، فذكرَ ثلاثةَ أحاديثَ، هذا

(١) كما قومها عمر ﷺ رواه أبو داود وحسنه الألباني في سنن أبي داود رقم ٤٥٤٢

أحدُها وما قالَهُ في المحصولِ موجودٌ في كلامِ غيرِ واحدٍ من الأئمةِ، كأبي عمرَ بنِ عبدِ البرِّ (١).

أضف إلى ذلك أنه لا يعلم له مخالف من الصحابة الذين كانو معه أو وصل إليهم خبر ذلك.

المستند الرابع:

ما رواه البيهقي بسنده عن الشعبي رحمه الله تعالى: أن عليا رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر (٢).

ووجه الاستدلال منه كوجه الاستدلال من الآثار السابقة

فهذه روايات صحيحة عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين من بعده الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مِن بَعدي"(٣) والأغلب أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ربما عند قضائه لدية هذه المراة:

---

(١) شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي) للناظم نفسه ١\١٩٩

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى جـ ١٦\ ص ٣٧٢ وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا(٢/٢٨/١١) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧\٣٠٧

(٣) أخرجه ابن ماجه (٤٣) والحاكم (١ / ٩٦) وأحمد (٤ / ١٢٦) وصححه الألباني في مشكاة المصابيح رقم ٢٦

فالظاهر القوي أن قضاءهم هذا موافق لقضاء النبي ﷺ لأن اتفاقهم على شيء يخالف سنة الرسولﷺ لا يمكن أن يكون عن عمد وحاشاهم ولا يمكن أن يكون عن جهل أيضا فظهر أنهم موافقون للرسولﷺ مقتدون به في ذلك.

المستند الخامس:

ما أخرجه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: " قلت لسعيد بن المسيب كم فى أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت: فكم فى أصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففى ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثو، ن قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون، قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟! قال سعيد: أعراقى أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هى السنة يا ابن أخى" (١).

(١) أخرجه مالك (٢/٨٦٠) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأخرجه البيهقى (٨/٩٦) من طريق عبد الله بن وهب حدثنى مالك وأسامة بن زيد الليثى وسفيان الثورى عن ربيعة به. وقال الألباني صحيح عن سعيد.

وموضع الاستدلال هو قوله " هي السنة " فمثل هذا اللفظ إن أطلقه الصحابي له حكم المرفوع كما هو معلوم، وإن أطلقه تابعي فله حكم الموقوف أو المرسل على قولين رجح النووي الأول منهما،(١)

فإن كان موقوفا فوجه الاستدلال منه هو نفس وجه الاستدلال من الآثار السابقة باعتباره قولا للصحابة.

وإن كان مرسلا فالمرسل حجة إذا اعتضد بأحد الأمور الآتية

الأول: إذا اعتضد بمرسل آخر

الثاني: إذا اعتضد بحديث مسند مرفوع

الثالث: إذا اعتضد بقول صحابي

الرابع: إذا اعتضد بقول الجمهور

الخامس: إذا اغتضد بالقياس

وهذه الأمور ذكرها السيوطي في ألفيته فقال:

نَعَمْ بِهِ يُحْتَجُّ إِنْ يَعْتَضِدِ ... بِمُرْسَلٍ آخَرَ أَوْ بِمُسْنَدِ
أَوْ قَوْلِ صَاحِبٍ أَوْالْجُمْهُورِ أَوْ ... قَيْس وَمِنْ شُرُوطِهِ كَمَا رَأَوْا
كَوْنُ الَّذِي أَرْسَلَ مِنْ كِبَارِ ... وَإِنْ مَشَى مَعْ حَافِظٍ يُجَارِي
وَلَيْسَ مِنْ شُيُوخِهِ مَنْ ضُعِّفَا ... كَنَهْيّ بَيْع اللَّحْم بِالأَصْل وَفَا

(١) شرح أَلْفِيَّةِ السُّيوطي في الحديث المسمى «إسعاف ذوي الوَطَر بشرح نظم الدُّرَر في علم الأثر» للشيخ مُحَمَّد ابن العلامة علي بن آدم ابن موسى الأثيوبي الولوي ١٠٩\١

وإذا نظرنا إلى أثر سعيد نجده قد اعتضد بأربعة من هذه الأمور.

الأول : اعتضد بمرسل آخر وهو ما رواه الشعبي – رحمه الله – قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال إحدى الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلان، قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي ﷺ قال: فقال النبي عليه السلام: ((القتل براء)) – أي سواء –، قال: فاصطلح القوم بينهم على الديات، قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد فقط، لإحدى الحيين على الآخرين، قال: فهو قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾(١)

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن دية المرأة تختلف عن دية لرجل، وأن هذا الاختلاف بين الديتين كان أمراً معروفا مستقراً في زمن النبيﷺ ومنتشرا في أوساط المجتمع، أما مقدار هذا الفرق فيفهم من الأحاديث الأخرى، وهو مقدر بالنصف، ولكن هذا الحديث –كما

(١) مصنف ابن أبي شيبة ٥/٤٦٠، رقم: ٢٧٩٧٣ ورجاله رجال الشيخين

ترى – حديث مرسل، فالشعبي من التابعين لكنه يصلح أن يكون مقويا لمرسل سعيد بن المسيب المارّ.

وهناك مراسيل أخرى وردت في المسألة.

الثاني: اعتضد بمسند فقد روي في المسألة أكثر من حديث مسند كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الثالث: اعتضد بقول صحابي بل بإجماع الصحابة كما مرَّ.

ثالثا: اعتضد بقول الجمهور بل بإجماع الأمة كما سبق.

أضف إلى ذلك ما قال بعض أهل العلم عن مراسيل سعيد بن المسيب، فقد قال الشافعي –رحمه الله تعالى –: "ولهذا جعلت مراسيل سعيد بن المسيب حجة؛ لأني تتبعتها فوجدتها مسانيد" وقال أحمد بن حنبل: "أصح المراسيل مراسيل سعيد، (١)

فأنا أتعجب من صنيع الأخ كيف اعتبر قول الطالب (ربيعة) وجعله قاحا مع وضوح كلامه بأنه غير معترض وإنما سؤاله للتثبت والتعلم (بل عالم متثبت أو جاهل متعلم)

ولا يعتبر قول الشيخ: "هي السنة " الذي يرتقي إلى درجة الاحتجاج!!

(١) مختصر المزني ٨\١٧٦ النكت على مقدمة ابن الصلاح ١\٤٨٢

فهذا صنيع من يأخذ بالرأي ويقتنع بالحكم قبل أن يستدل له فتراه يترك الدليل الواضح ويعتمد على شيء ليس بدليل!!.

المستد السادس:

ما رواه مُحَمَّد بن نصر المروزي قال حدثنا إسحاق، أنبا أبو أسامة، عن مُحَمَّد بن عمرو بن علقمة، قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الديات فذكر في الكتاب، وكانت دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم **وكانت دية الحرة المسلمة على عهد رسول الله ﷺ خمسين من الإبل** فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى خمس مائة دينار، أو ستة آلاف درهم. (١)

فهذا الأثر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز هو حديث مرسل لأنه ذكر بصيغة الجزم أن تنصيف دية المرأة المؤمنة كان في عهد النبيﷺ فيتقوى وينجبر بالأمور الأربعة السابقة،

فيصلح دليلا على هذه المسألة ومستندا للإجماع.

---

(١) أخرجه الإمام مُحَمَّد بن نصر المروزي في كتابه السنة وحسَّنه الدكتور عبد الله البصيري في تخريجه لأحاث هذا الكتاب رقم ٢٤٩

فعمر بن عبد العزيز وهو من هو لا يستجيز لنفسه أن يضيف هذا الحكم إلى عهد النبيﷺ إن لم يكن عنده خبر مؤكد يمكن الإعتماد عليه في ذلك.

المستد السابع:

الأحاديث المرفوعة الصريحة في التنصيف أو في عدم المساوات وهي:

الحديث الأول: حديث معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: ((دية المرأة على النصف من دية الرجل)) (١).

هذا الحديث الصريح الذي هو نص في المسألة في سنده ضعف وعلته بكر ابن خنيس قال ابن حجر: "بكر بن خنيس بالمعجمة والنون وآخره سين؛ عابد سكن بغداد، صدوق له أغلاط، وثقه العجلي وضعفه غير واحد من العلماء.

---

(١) أخرجه البيهقى (٩٥/٨) وللحديث طريق آخر قال البيهقي: "وروي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي، وفيه ضعف" والحديث ضعفه الألباني انظر: إرواء الغليل ٣٠٦/٧، برقم: ٢٢٥٠.

الحديث الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: ((عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها)) (١).

وهذا الحديث: دل بمفهوم المخالفة على أن دية المرأة تفترق دية الرجل إذا بلغت الثلث، فإن كانت مساوية لديته في الثلث؛ فلا تساويه فيما زاد عنها، فهذا دليل على عدم تساوي الديتين، وليس دليلاً على التنصيف، وإنما التنصيف مستفاد من أدلة أخرى كما سبق.

وعليه فإن هذين الحديثين وإن كان في سند كل منهما ضعف فضعفها ليس من الضعف الشديد الذي لا يقبل الجبر والتقوية، فيمكن أن يقوي بعضها بعضا وتتقوى أيضا بالآثار السابقة.

---

(١) سنن الدارقطي جـ ٤\ ص ٧٧ برقم ٣١٧٨ سنن النسائي ٤٥٦/١٤، برقم: ٤٧٢٣ والحديث ضعفه الألباني، وقال: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس. والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين، وهذه منها. انظر: إرواء الغليل ٣٠٨/٧، برقم:

فهذه الأدلة هي مستند إجماع الأمة فإن لم يقف عليها الأخ فأرجو أن يعود إليها فالرجوع إلى الحق فضيلة، وإن وقف عليها لكنه لم يقتنع بها ولم ترتق عنده إلى درجة الاحتجاج

فقد اقتنع بها العلماء والفقهاء على مر العصور، واستندوا إليها في إجماعهم، ولا شك أن تقييمهم أدق من تقييمنا، واجتهادهم مقدم من اجتهادنا لما تميزوا به من اطلاع واسع ودراية كاملة على نصوص الشرعية، وإحاطة منقطعة النظير للآحاديث والآثار التي قد تخفى على بعض الناس أظن أنهم لو وقفوا عليها لما تردَّدوا في موافقة إجماع الأمة في المسألة،

فالباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه كما قال علي ابن المديني رحمه الله تعالى(١)

وعدم جمع الأحاديث والآثار في المسألة مما يظهر جليا في مقال الدكتور وتصريحاته.

وهذه المسلك لا ينبغي لرجل أكاديمي مثل الدكتور.

---

(١) هذه مقولة علي بن المديني، رواها عنه الخطيب، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/٢١٢،

فتبين مما سبق أن لهذا الإجماع مستندا بل مستندات فأرجو من الدكتور أن يعيد النظر في المسألة، والله أعلم بالصواب.

الوقفة الرابعة: بيان بطلان قول المخالف: بان إجماع الأمة يستند إلى أقوال للصحابة تخالف القرآن والسنة.

زعم الدكتور بأن العلماء استندوا في إجماعهم على تنصيف دية المراة بأقوال الصحابة وهي مخالفة للكتاب والسنة، وهذا الادعاء باطل من وجوه

أولا: إن العلماء لم يستدلوا في المسألة بأقوال الصحابة فقط بل استدلوا عليها بإجماع الصحابة المستند إلى ما مر معنا من أحاديث مرفوعة.

ثانيا: أقوال الصحابة أو الآثار الموقوفة نفسها حجة إذا كانت فيما لا مجال للرأي فيه أو اعتضدت بأدلة أخرى وتوفرت فيها شروط وهو الحاصل هنا.

ثالثا: هذه الأقوال وهذا الإجماع ليس فيهما أية مخالفة للقرآن كما يوهم كلامك،

فالقرآن لم يرد فيه تحديد لمقدار دية المرأة بل أوجب أنواع الديات إجمالا من غير تعرض لتحديد أي نوع من أنواع الديات رجلا كان أو امرأة مسلما كان أو غير مسلم حرا كان أو عبداً فهذا متروك

لسنة النبيﷺ وقد جاء فيها بيان واف لجميع مقادير الديات مصداقا لقوله ﷻ: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾[النحل:٤٤]

رابعا: هذه الأدلة القاضية على تنصيف دية المرأة وهذا الإجماع من الصحابة لا تتعاض مع حديث النبيﷺ "وفي النفس مائة من الإبل" لأن بينهما خصوصا وعموما والتعارض إذا كان بين خاص وعام لا يضر لإمكان التوفيق والجمع بينهما فينزل الخاص فيما يختص به والعام فيما بقي.

ومن قال: أتمسك بعموم هذا الحديث لزمه القول بأن دية الكافر أيضا مائة من الإبل لأنه يدخل في عموم (النفس) فهل تقولون بذلك ؟!

فقواعد الأصول والاستدلال لا تساعدكم في الاستدلال بهذا الحديث.

الوقفة الخامسة: الجواب عن استدلال الكاتب لآية النساء.

أما استدلاله لقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ النساء (٩٢) فإنه استدلال في غير محله وحمل للآية على ما لا تحتمل، فإن الآية لا علاقة لها بموضوع قدر دية المرأة لا من قريب ولا من بعيد لا تصريحا ولا تلويحا، وإنما أوجبت الدية في قتل الخطأ من غير تعرض لمقداره ، قلفظ الدية جاء في الآية مرتين مطلقا من أي قيد أو صفة فيصدق على دية الرجل المومن، وعلى دية المرأة المؤمنة، وعلى دية غير المسلم.

فمن قيدها بالمائة فقط دون غيرها هو الذي يحالف إطلاق اللفظ ومن أطلقة على جميع أنواع الديات هو الذي يجاري ويوافق مع إطلاقه.

وقد صار لي نحو عشرين سنة وأنا أدرِّس مادة تفسير القرآن في الجوامع والجامعات فلم أقف على مفسر واحد فهم هذا التحديد من هذه الآية واستدل بها على مساوات الديتين، مما يدل على أن هذه الآية ليست فيها دلالة على عدم تنصيف دية المرأة.

الوقفة السادسة: الجواب عن استدلال المخالف لحديث النبيﷺ:

"وفى النفس مائة من الإبل"

من الأدلة التي بنى الدكتور عليها موقفه حديث عمرو بن حزم أن النبيﷺ كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه: الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: وفى النفس مائة من الإبل (١)"

فهذا الحديث صحيح بشواهده لكنه لا يصلح دليلا على المساوات لعمومه ووجود ما يخصصه والعام إذا خصص لا يقع على ما خرج منه بالتخصيص وعموم هذا الحديث خصصته الأدلة السابقة وإجماع الأمة والتخصيص بالإجماع مجمع عليه عند الأصوليين.

قال الآمدي: لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع (٢)"

وقال صفي الدين الهندي: والدليل عليه من وجوه: أحدها: الإجماع فإنا لا نعرف خلافا بين القائلين بكون الإجماع حجة (٣)"

---

(١) أخرجه النسائي ومالك وقال الألباني صحيح أنظر إرواء الغليل (٢٢٣٨)

(٢) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ ٢ ص ٣٢٧

(٣) نهاية الوصول في دراية الأصول جـ ٤ ص ١٦٦٩

وقال شمس الدين الأصفهاني: اتفقوا على أن الإجماع يخصص القرآن والسنة (١)"

ونقل الزركشي عن الأستاذ أبي منصور البغدادي حكايته الإجماع عليه (٢)"

ومعنى إطلاقهم أن الإجماع يخصص عام القرآن والحديث هو أنه يدل على الدليل المخصص لا أنه هو المخصص.

قال الآمدي بعد نقله للإجماع: ودليله المنقول، والمعقول: أما المنقول: فهو أن إجماع الامة خصص آية القذف بتنصيف الجلد في حق العبد، كالامة.

وأما المعقول: فهو أن الاجماع دليل قاطع، والعام غير قاطع في آحاد مسمياته، كما سبق تعريفه.

فإذا رأينا أهل الاجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور، علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له، نفيا للخطإ عنهم.

---

(١) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب جـ \ ٣٢٢

(٢) البحر المحيط للزركشي جـ٤\ ٤٨١

وعلى هذا، فمعنى إطلاقنا أن الاجماع مخصص للنص أنه معرف للدليل المخصص، لا أنه في نفسه هو المخصص.

وبالنظر إلى هذا المعنى أيضا، نقول: إنا إذا رأينا عمل الصحابة وأهل الاجماع بما يخالف النص الخاص، لا يكون ذلك إلا لاطلاعهم على ناسخ للنص، فيكون الاجماع معرفا للناسخ، لا أنه ناسخ.

وإنما قلنا إن الاجماع نفسه لا يكون ناسخا لان النسخ لا يكون بغير خطاب الشارع، والاجماع ليس خطابا للشرع، وإن كان دليلا على الخطاب الناسخ. (١)"

وعليه ذلك فمسألة دية المرأة ليست من مدلولات هذا الحديث لخروجها عنه بالإجماع وبالأدلة الأخرى.

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ ٢ ص ٣٢٧

الوقفة السابعة: الجواب عن استدلال المخالف لحديث "إنما النساء شقائق الرجال"

استدل الدكتور على عدم تنصيف دية المراة بحديث عائشة ﵂ قال قال رسول الله ﷺ: إنما النساء شقائق الرجال (١)"

والجواب من وجهين

الوجه الأول: أن هذا الاستدلال ليس له سلف من أهل العلم فلم أقف حسب علمي

من استنبط هذه المسألة من هذا الحديث.

وعندما نعود إلى شرح العلماء لهذا الحديث نجدهم يتفقون على أن المراد مساواتهم في البشرية وأصل الخلقة

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: أي نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهم ولأن حواء خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام وشقيق الرجل أخوه لأبيه ولأمه (٢)

---

(١) أخرجه أبو داود (١ / ٣٧) والترمذي (١ / ١٨٩ - ١٩٠) وأحمد (٦ /٢٥٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ١٩٧٨

(٢) النهاية في غريب الحديث ٢\ ١١٩٥

وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: وقوله النساء شقائق الرجال أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع فكأنهن شققن من الرجال (١)"

فلو كان هذا الاستنباط حقا وصوابا لوجدت له سلفا ولما غاب عن الأمة في تلك القرون المتطاولة.

والوجه الثاني: أنه لا يلزم من الالتقاء في البشرية وفي أصل الخلقة الاستواء في كل شيء فهل تقولون: إن الرجل والمرأة يستويان في الإرث وفي الشهادة وفي جميع الأحكام والتكاليف لاستراكهم في جنس البشرية؟ وهل تقولون: إن دية الكافر مثل دية المسلم لاستوائهم في البشرية؟

فإن كنتم تفرقون بين ديات الرجال عند الاختلاف في الدين مع اشتراكهم في أصل الخلقة فما الضير في التفريق بين دية الرجل ودية المرأة؟ أليس هذا كافيا لنقض استدلالكم بالإشتراك في أصل الخلقة بين الرجل والمرأة على تسوية دياتهم؟

إذاً فالحديث ليس لكم فيه دليل على عدم التنصيف، وإنما في بيان أن المرأء تشترك الرجل في الأصل وجنس البشرية وهذا لا يلزم منه استواءهم في كل شيء.

---

(١) معالم السنن ١\٧٩

الوقفة الثامنة: الجواب عن استدلال المخالف لحديث "المؤمنون تتكافأ دماؤهم"

استشهد الدكتور في المسألة بحديث علي ابن أبي طالب رضي الله قال: قال رسول الله ﷺ :(المؤمنون تتكافأ دماؤهم .. الحديث)(١)

وهذا الحديث ليس فيه أي دلالة على عدم تنصيف دية المرأة لأن موضوع الحديث هو الدماء والقصاص وأنه يقتل الرجل بالمرأة والحر بالعبد والكبير بالصغير والشريف بالوضيع،

ولا علاقة له بمسألة الديات ومقاديرها ولا يمكن قياس الدية على القصاص لأن الفرق بينها واضح، فالدية جبر وتعويض وليست عقابا مثل القصاص ألا ترى أن الدية تجب على غير الجاني في بعض الحالات، مثل دية الخطأ تجب على العاقلة، بخلاف القصاص،

إذاً هذا القياس من أفسد القياسات لأنه قياس مع فارق ظاهر جلي وهو باطل باتفاق أهل العلم.

---

(١) خرجه الإمام أحمد (١/١١٩) وأبو داود (٢٠٣٥) والنسائى (٢/٢٤١) عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وصححه الألباني

والعجب من الدكتور أنه أنكر على بعض الناس استدلالهم في تنصيف دية المرأة بالقياس على الميراث والشهادة وهو محق في ذلك. لأنه قياس مع الفارق.

لكننا نراه هو الآخر يفعل مثل ما ينكر عليه الآخرين ويستدل بالقياس مع الفارق والحق أن كلا القياسين لا يصحان في المسألة لعدم اشتراك المقيس والمقيس علية في علة الحكم.

الوقفة التاسعة: الجواب عن استدلال المخالف باستواء غرة الجنين للذكر والأثني.

من الاستدلالات الخاطئة التى اعتمد عليها الدكتور وبنى موقفه عليها إلحاق دية الشخص الكامل الذي كان حيا فأزهقت روحه بغرة الجنين الذي لم يخرج إلى الدنيا حيا، لاشكتراكهما في الكرامة الإنسانية!!

وهذه القياس باطل وفاسد لثلاثة أسباب.

الأول: إنه قياس مع فارق مؤثر وهو فاسد بالإجماع لأن الجنين الذي خرج بلا روح

ليس كمن كان حيا ثم أزهقت روحه فمن المعلوم أن الجنين في بطن أمه لا يأخذ حكم الأحياء في غالب الأحكام، والسؤال البسيط الذي يرد

على الدكتور هو: هل ترى وجوب القصاص على من اعتدى على حامل فأسقط منها جنينها قياسا على قتل الحي بجامع الإنسانية في كلٍّ؟!

الثاني: إن القياس في مورد الدليل غير صحيح لأن كل قياس خالف دليلا من الكتاب أو السنة فهو باطل بالقادح المسمى في اصطلاح الأصوليين (فساد الاعتبار) فمن شروط صحة القياس أن لايكون للفرع المقيس دليل يخالف المقيس عليه فإن كان للفرع دليل فلا يجوز إلحاقه بأصل آخر يخالفه ولا داعي إليه أصلا بل يجب العمل بدليله، وإذا نظرت إلى مسألتنا تجد أن لها أدلة كافية قد مر بنا كثير منها.

الثالث: إنه قياس في محل الإجماع وهو غير صحيح وفاسد الإعتبار فالإجماع مقدم على القياس عند ترتيب الأدلة.

قال صحب مراقي السعود لمبتغى الرقي والصعود

والخلف للنص أو اجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعا

وقال مُحَمَّد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عند كلامه في القوادح:

الثاني: فساد الاعتبار:

وهو مخالفة الدليل لنص أو اجماع، فمخالفته للنص كقياس لبن المصراة على غيره من المثليات في وجوب المثل، فانه فاسد الاعتبار لمخالفته نص الرسول ﷺ على أن فيه صاعاً من تمر. وكالقول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياساً على غيره من المختلطات،

مثال مخالفة الاجماع، قول الحنفي: لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياساً على الأجنبية، فيعترض بأن علياً غسل فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فصار اجماعاً سكوتياً.(١)

فتبين من ذلك أن قياس استواء دية المرأة لدية الرجل باستواء الغرتين في الجنين بنوعيه قياس باطل فاسد الاعتبار لمخالفته الإجماع والأدلة الأخرى.

وكان ينبغي للدكتور إذا أراد أن يستدل بقياس لم يسبق إليه العلماء أن يتأكد من توفر شروطه وانتفاء موانعه، كي لايقع فيما وقع فيه.

---

(١) مذكرة أصول لفقه للشنقيطي ص ٣٤٠

الوقفة العاشرة: الجواب عن زعم المخالف بأن تنصيف دية المرأة المؤمنة تحقير لها وحط من كرامتها الإنسانية.

وفي الرد عن هذا الكلام نقول:

أولا: هذا الكلام حقيقة كلام خطير ولا ينبغي للدكتور أن يقول مثل هذا الكلام لأنه اتهام صريح للصحابة وجميع علماء الإسلام الذين أجمعوا على تنصيف دية المرأة المومنة بأنهم اتفقوا وتواطأوا عل تحقير المرأة والحط من كرامتها ومصادرة حقوقها، وهذا أمر في غاية البعد والخطورة.

ثانيا: نحن نعلم أن هناك مسائل أخرى تختلف فيها المرأة الرجل مثل الميراث والشهادة وتولي رآسة المسلمين وخطبة يوم الجمعة وإمامة الرجال في الصلاة فهل يقول الدكتور: إن في هذه المسائل تحقيرا للمرة وحطا من كرامتها الانسانية أيضا ؟!

فما كان جوابا في هذه المسائل هو نفسه الجواب في مسألتنا هذه.

الوقفة الحادية عشرة: الجواب عن زعم المخالف بأن مساوات الديتين يصب في مصلحة الإسلام.

من الشبهات التي يعتمد عليها الدكتور ويكررها في كلامه زعمه بأن القول بمساوات دية المرأة لدية الرجل يصب في مصلحة الاسلام، وأن القول بتنصيفها ليس فيه مصلحة الاسلام.

وخلاصة هذه الشبهة أنه من الشبهات التي يتكئ عليها أعداء الاسلام للطعن في الاسلام قولهم: الإسلام يظلم المرأة ويحقرها ويحط من كرامتها الانسانية ومن ذلك تنصيف ديتها!!

والجواب عن هذه الشبهة يكون من وجهين:

أولا: القول بأن ترك تنصيف دية المرأة يكون في صالح الإسلام قول غير دقيق وغير واقعي بل ويمكن أن يقال عنه إنه ناشئ عن تصور سطحي، لأن عداوة الكفار للإسلام عداوة متجذرة للإسلام كله وليست من أجل بعض المسائل فهل تتوقف عداوة الكفار ودعايتهم للإسلام إذا تنازل المسلمون عن هذه المسألة أو تلك، فهذا التصور لا يصح بحال من الأحوال، بل الصحيح أن ذلك يسيء إلى الإسلام، ويودي إلى زعزة ثقة المسلمين بدينهم وبعلمائهم بل وبصحابة رسول الله

ﷺالذين هم نقلة الشريعة، بل يؤدي إلى تشكيك بعض المسلمينفي دينهم، وجرءة بعضهم إلى إنكار قطعياته المعلومة من الدين بالضرورة.

ثانيا: المسائل التي يركز فيها أعداء الإسلام عند طعنهم في الإسلام ليست هذه فقط وليست محصورة بل لايرضون من أصول الأسلام وقواعده وحدوده شئاً فهل نترك ونتنازل عن هذه المسائل واحدة تلوا الأخرى تحقيقا لهذه المصلحة المزعومة، ولكي يتوقفوا عن عداوتنا وعن الطعن في الإسلام والمسلمين؟!! ثم ألا يعتبر ذلك تأثرا بتلك الدعايات ورضوخا أمام تلك الشبهات؟ بل ألا يعد هذا تصديقا ضمنيا لطعونهم؟ أليس ذلك ما يطلبونه من وراء هذه الدعايات؟

ثالثا: لا يخفى على فضلتكم تأثر كثير من الناس بهذه الدعايات فمنهم من يترك الإسلام ويرتدُّ عنه جراء هذه الدعايات والشبهات، ومنهم من لايترك الإسلام لكنه يصدقهم ويوافقهم في بعض شبهاتهم فتراهم يخرقون الإجماع ويردون النصوص ويضعفون الأحاديث بطريقة غير علمية، ويتمسكون بالشبهات وبالروايات الضعيفة ويتهمون الصحابة وعلماء الإسلام بشتى التهم،

فهذا الصنف موجود في الساحة وبكثرة. وربما يتمسكون ويفتتنون بمثل هذه القول،

ويشجهم ذلك على ما هم عليه.

رابعا: ألا يوجد عند الإسلام والمسلمين أساليب وخيارات أخرى للدفاع عن دينهم ودحض شبهات أعداءهم سوى التنازل عن بعض أحكامه ومسائله؟ وهل سلم الإسلام في التاريخ من مثل هذه الطعون والشبهات من أعدائه؟ وهل عجز علماء الإسلام وفقهاءه عن ردها وإبطالها؟ وهل يمكن أصلا لهذه الشبهات الرخيصة أن تصمد أمام الحقائق العلمية والتاريخية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها مما يبطل هذه الدعوة ويقلعها من أساسها ويبيّن عوارها.

الوقفة الثانية عشرة: الجواب عن زعم المخالف بأن قوله هذه نوع من الاجتهاد المطلوب ومن التجديد في الإسلام

يبدو أن الدكتور لا يفرق بين المسائل التى يدخلها الاجتهاد وبين المسائل التي لا يدخلها

فالمسائل الاجتهادية هي التي ليس فيها دليل قطعي ولم ينعقد فيها إجماع الأمة، فمثلها يمكن لمن وجد نفسه أهلا لذلك أن يجتهد فيها، وينظر إلى أدلتها ويرجح بينها ويقارن بين الأقوال والمذاهب الواردة فيها،

ثم يختار ما يراه صوابا ويصل إليه باجتهاده فهذا الووع من الاجتهاد محمود وصاحبه له أجران إن أصاب وله أجر واحد إن أخطأ.

أما مسألتنا هذه فليست من مسائل الاجتهاد بل هي مسألة انعقد عليها إجماع مكتمل الأركان قبل أكثر من عشرة قرون فالاجتهاد في مسألة كهذه لا يجوز ولا يؤدي إلى الصواب.

ومن أجل ذلك جعل العلماء من شروط المجتهد أن يكون عالما مواضع الإجماع والخلاف

حنتى لا يجتهد في مسائل الإجماع،

قال صاحب المراقي:

ذو رتبة وسطى في كل ما غبر وعلم الإجماعات مما يعتبر

قال الناظم عند شرحه لهذا البيت: يعني أن معرفة مواضع الإجماع شرط في إيقاع الاجتهاد كي لا يخرقه.(١)

وكذلك إثارة الخلاف في مسألة كهذه ليست من التجديد في شيء بل هي إلى الإحداث والابتداع أقرب، لأن التجديد في الدين بمفهومه الصحيح هو القيام بإحياء ما تركه الناس أو جهلوه من أمور دينهم ونفي البدع والخرافات عنه.

---

(١) نشر البنود على مراقي السعود للشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ٣١٨\٢

فالتجديد لا يكون في إنكار بعض مسائل الإسلام الظاهرة التى أجمعت عليها الأمة،

ومن رام أن يكون مجددا في الدين فلا شك أنه يجد آلافا من المسائل والسن قد هجرها الناس وأماتوها وآلافا من البدع قد أحدثت في الإسلام بعد النبيﷺ

فهذا مجال التجديد بارك الله فيكم.

الوقفة الثالثة عشرة: الجواب عن زعم المخالف بأن قوله يندرج تحت القاعدة المشهورة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما).

هذه القاعدة مماذكره الدكتور بصدد تقوية موقفه من المسألة.

أولا: عندما قرأت ذلك تبادر إلى ذهني سؤالان

هل يعتقد الدكتور أن تنصيف دية المرأة كان مشروعا في وقت من الأوقات لعلة ثم أصبح غير مشروع لزوال هذه العلة؟

والثاني: ماهي علَّة هذا الحكم وما الدليل عليها؟ وهل هي منصوصة أم مستنبطة؟ وهل للحكم علة أخرى غير المذكورة أم علته هذه فقط؟

يظهر من كلام الدكتور أنه يذهب إلى أن سبب تنصيف دية المرأة كان كون الرجل أكثر نفعا من المرأة وأن مصابه أعظم من مصابها والآن تغير

الوضع فأصبح كثير من النساء أكثر نفعا لأهلها من الرجال وربما ترى أهل بيت فيه إمرأة واحدة وعشرة رجال وهي أكثر نفعا منهم جميعا.

والجواب عن هذا الكلام كما يلي:

أولا: قصر علة هذا الحكم بما ذكر لا يوافق عليه، لأن العلة المذكورة ليست منصوصة حسب علمي، وليس لحصر الحكم فيها دليل وبالتالي فتعليق ثبوت الحكم وعدمه بعلة كهذه

أمر غير سديد.

ثانيا: القول بأن الرجل كان أكثر نفعا من المرأة والآن انعكس الأمر فأصبحت المرأة أكثر نفعا من الرجل قول غير واقعي وغير دقيق.

ووجه ذلك أن الله تعالى خلق كلا من الرجل والمرأة بطبائع تختلف طبائع الآخر، وأعطى كلا من الجنسين واجبات ووظائف تتوافق مع طبيعته الخِلقية من أجل التكامل، وكل منهما أفضل وأنفع في مجاله ووظائفه من الآخر، فادعاء أن الرجال كانوا أنفع من النساء والآن تغير الأمر بالعكس ادعاء غير علمي ويكذيه الواقع ، نعم قد يوجد أفراد من النساء تفوقن على بعض الرجال في وظائف الرجال، وقد يوجد بعض الرجال يتفوقون النساء في وظائف النساء لكن هذا الأمر كان موجودا

في السابق وليس أمرا متجددا حتى يكون له تأثير في هذا الحكم وأيضا فهو نادر والنادر لا حكم له.

الوقفة الرابعة عشرة: الجواب عن استدلال المخالف لاستواء دية النفس للرجل والمرأة بالقياس على استواء دية الأطراف.

حقيقة يعدُّ هذا من عجائب الدكتور!

فمسألة استواء دية الأطراف والجراحات بين الرجل والمرأة حتى تصل إلى ثلث الدية جاءت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النَّبيَّ -ﷺ-قال: "عقل المرأة مثل عقل الرَّجل، حتى تبلغ الثلث من ديتها" (١)

واختلف الصحابة فيها فجاءت فيها آثار متعارضة عن الصحابة وأدلتها أضعف من أدلة تنصيف دية المرأة المؤمنة فأتعجبُ من الدكتور

(١) سنن الدارقطي جـ ١٤\ ص ٧٧ برقم ٣١٧٨ سنن النسائي ٤٥٦/١٤، برقم: ٤٧٢٣ والحديث ضعفه الألباني، وقال: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس. والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين، وهذه منها. انظر: إرواء الغليل ٣٠٨/٧،

لماذا يعتمد على أول الحديث ويجعله أصلا ثابتا مقيسا عليه ولا يعتمد على آخرِه، لأن أول الحديث جاء فيه استواء دية المرأة لدية الرجل حتى تبلغ الثلث وجاء في آخره أن الديتين تختلفان إذا بلغت الثلث مع أن المسألة الأولى مختلف فيها، لأن مساواتها للرجل إلى ثلث الدية هو مذهب الإمامين مالك وأحمد، وأما أبو حنيفة والشافعي: فيريان أنَّها على النصف من دية الرجل مطلقًا.

بخلاف المسألة الثانية (اختلاف الديتين فيما زاد على الثلث) فهي محل اتفاق بين العلماء كما مر معنا،

فإذا رأى الدكتور ثبوب هذا الحديث وصلاحيته للاحتجاج لزمه القول بعدم مساوات الديتين فيما زاد على الثلث،

وإن لم ير ذلك -وهو ما قرره في رسالته – اتضح أنه يستدل بحديث لا يرى صلاحية الإحجاج به

فكلا الحالتين استدلاله بهذا القياس لا ينفعه بل يضره.

ومثله تماما أثر عمر رضي الله عنه : «إن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك: فدية المرأة على النصف من دية الرجل»(١).

---

(١) سبق تخريجه ص ٨

فقد ورد فيه المسألتان معا فإما أن يأخذ كله أو يترك كله، لكن مثل هذا الاختزال لا ينفع.

وأما حكم القياس في المسألة فهو في مورد الدليل والإجماع وهو فاسد الإعتبار بالإجماع كما مر.

أما حكمة التفريق بين ما دون الثلث وما زاد عليه

قال الإمام ابن القيم: " والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه، أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية ; لقلة ديته، وهي الغرة، فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين" انتهى (١). والله أعلم بالصواب

الوقفة الخامسة عشرة: الجواب عن اتكاء المخالف لقول الأئمة (إذا صح الحديث فهو مذهبي)

هذه القاعدة قاعدة ذهبية وثابتة عن جميع أئمة المذاهب لكن السوال أين هذا الحديث الذي كان قد خفي عنهم ولم يصح لديهم وعلقوا القول به بصحته ثم صح من بعدهم؟

---

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٢\١١٥

فهذا الحديث الذي تعتمدون على عمومه أعني حديث عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وفِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ قد أورده الشافعي في كتابيه: الأم، والمسند (١).

والإمام الشافعي هو الذي قال:" لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل".

فعلم من ذلك أن هذا الحديث كان موجودا وثابتا لدى الأئمة لكنهم لم يفهموا منه هذه الفهم ولم يعلقوا بصحته حكما:

فإيراد هذه القاعدة في هذه المسألة لا أرى له أية مناسبة ولا يضيف في النقاش أية إضافة.

بل يتجه القول: بأن هذه القاعدة يمكن إيردها عليك لأن الأحاديث الدالة على تنصيف دية المرأة صحيحة ويقوي بعضها بعضا لتبلغ درجة الاحتجاج ألا ينبغي أن نقول للدكتور: قد صح الحديث بل الأحاديث في التنصيف فلتكن مذهبك، وانظر إليها نظرة منصف طالب للحق.

هذ ما تيسر من تليق مقال الدكتور فما كان صوابا فمن الله ﷻ وما كان خطأً فمن نفسي ومن الشيطان.

---

(١) الأم ٦\١١٣ المسند للشافعي ٣٤٧

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بالهداية إلى صراطه المستقيم، صراطِ الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن يرشدنا إلى سلوك سبيل المومنين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وصلى الله على مُحَمَّد وآله وصحبه وسلم.

وكان الفراغ منها يوم الأربعاء ٢٥ ذي القعدة ١٤٤٤ هـ


بيان مستند الإجماع في مسألة
تنصيف دية المرأة
ونقض الاستدلالات الخاطئة
لمخالفي إجماع الأمة فيها
تأليف
الفقير إلى عفو ربه الغفور
عبد الله خليفة جامع